

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA II

RELEMBRANDO

São duas as hipóteses legais de inexigibilidade de conduta diversa: coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Entretanto, não é possível para o legislador prever todas as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa.

Atualmente, a doutrina e a jurisprudência admitem, não amplamente, o advento de hipóteses supraleais de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, no caso concreto, algumas situações que venham a gerar inexigibilidade de conduta diversa, mas que não estão previstas em lei.

Causas Supraleais de Inexigibilidade de Conduta Diversa

O legislador não consegue prever todas as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Apesar de não ser pacífico, parte da jurisprudência e da doutrina admitem hipóteses de condutas **supraleais** que venham a excluir a culpabilidade.

Hipóteses de causas supraleais de inexigibilidade de conduta diversa:

- **Cláusula de consciência** – conduta criminosa, mas que na consciência do agente é o mais adequado a ser feito (conflito entre bens jurídicos). Ex: uma família de testemunhas de Jeová, que prega contra a transfusão de sangue, tem um filho que sofre um acidente grave e no hospital, o médico avisa ao pai que a única forma de salvar a criança é por meio da transfusão de sangue. O pai não autoriza por conta da fé e o médico age de acordo com seu dever. Independente da manifestação de vontade do pai, o médico realiza a transfusão. O pai, em conflito (transfusão de sangue para salvar o filho vs sua liberdade religiosa), leva seu filho embora do hospital, no anseio de que o filho seja salvo pela fé. Entretanto, nesse caminho, o filho vem a falecer. De um lado, tem-se um pai que cometeu homicídio culposo em razão de sua imprudência de tirar o filho do hospital, do outro, uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. Há um conflito de bens jurídicos. Não é pacífica, mas a doutrina admite a discussão dessa cláusula de consciência.
- **Desobediência civil** – na defesa de direitos e garantias fundamentais. Ex: ocupação de prédios, ocupação de fazendas pelo Movimento Sem Terra, destruição ou conflito com a polícia em razão de alguma revolta popular. São todas situações de popula-



5m

ANOTAÇÕES



ção revoltada com alguma situação. A desobediência civil ocorre quando, de um lado, tem-se fato típico e ilícito praticado e de outro, direitos e garantias fundamentais que as pessoas estão buscando.

- **Ordem não manifestamente ilegal em relações empregatícias (privadas).** Se o empregado tem conhecimento de que a ordem passada por seu empregador é uma conduta criminosa, torna-se automaticamente um agente culpável. Essa situação não está acobertada no artigo 22, CP.
- **Conflito de deveres.** Empregador que deixa de pagar contribuições tributárias e sociais para não falir.
- O **temor reverencial** (respeito elevado em determinada relação interpessoal) não é aceito como uma excludente de culpabilidade. É pacífico. Ex: um filho tem temor reverencial em relação aos seus pais e tira uma nota ruim na faculdade. É um maior imputável. Para não ter problemas ao apresentar a nota em casa, *hackea* o computador da faculdade e altera suas notas, praticando um crime de falsificação. No temor reverencial, o agente é considerado culpado.

Lei n. 12.850/2013

A Lei n. 12.850/2013 apresenta outra hipótese de inexigibilidade de conduta diversa: Agente de polícia infiltrado.

Art. 13. (...) Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Causa específica de inexigibilidade de conduta diversa. Se o agente não pratica os crimes exigidos, pode ter sua identidade revelada.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/TJ-AC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/2012) A coação irresistível, que constitui causa de exclusão da culpabilidade, é a coação moral, porquanto a coação física atinge diretamente a voluntariedade do ato, eliminando, se irresistível, a própria conduta.



COMENTÁRIO

Coação irresistível: art. 22, CP.

ANOTAÇÕES



15m

2. (CESPE/AGU/PROCURADOR FEDERAL/2013) Acerca de aspectos diversos do direito penal direito processual penal, julgue os itens a seguir.

Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação física ou moral tem de ser irresistível, inevitável e insuperável.

COMENTÁRIO

A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Já a física exclui apenas a conduta.

3. (VUNESP/TJ-SP/ADVOGADO/2013) O gerente de uma determinada agência bancária, após longa sessão de tortura psicológica infligida a ele pelos bandidos, fornece a chave para abertura do cofre da agência bancária. Sua conduta encontra guarida na excludente de:
- ilicitude denominada legítima defesa.
 - ilicitude denominada obediência hierárquica.
 - culpabilidade denominada *actio libera in causa*.
 - ilicitude denominada coação física irresistível.
 - culpabilidade denominada coação moral irresistível.

COMENTÁRIO

O gerente não pode ser responsabilizado pela subtração cometida pelos bandidos.

A *actio libera in causa* traz imputabilidade nas situações de embriaguez voluntária, culposa e preordenada.

Coação física irresistível não é excludente de ilicitude.

4. (FGV/TJ-AL/ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA/2018) Mévio, superior hierárquico de Tício, Oficial de Justiça, solicitou que ele alterasse o teor de determinada certidão em mandado de busca e apreensão. Apesar de ter conhecimento de que a conduta não era correta, Tício atendeu a solicitação de Mévio, já que este era seu superior hierárquico e os dois eram também amigos de infância. Descobertos os fatos, foi instaurado procedimento investigatório, razão pela qual Tício procura seu advogado para esclarecimentos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tício deverá esclarecer que sua conduta configura:

ANOTAÇÕES

- a. fato típico, ilícito e culpável.
- b. fato típico, mas não ilícito, em razão do estrito cumprimento do dever legal.
- c. fato típico, mas não ilícito, em razão da obediência hierárquica.
- d. fato típico e ilícito, mas não culpável, em razão da obediência hierárquica.
- e. fato típico e ilícito, mas não culpável, em razão da coação moral irresistível.

COMENTÁRIO

A determinação dada por Mévio é ilegal, não se pode alterar o teor de uma certidão em mandado de busca e apreensão. Tício é um inferior hierárquico, subordinado de Mévio. Tício tinha conhecimento de que a conduta era ilícita. Nesse caso, a ordem era manifestamente ilegal e Tício sabia, não podendo, nesse caso, se valer da inexigibilidade de conduta diversa, sendo responsabilizado pelo crime.



5. (VUNESP/PC-SP/DELEGADO DE POLÍCIA/2014) A tese supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, se acolhida judicialmente, importa em exclusão
- a. da imputabilidade.
 - b. da pena.
 - c. de punibilidade.
 - d. do crime.
 - e. de culpabilidade.

COMENTÁRIO

Se acolhida judicialmente = porque não é pacífica, não são todos que aceitam a tese supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa é uma excludente de culpabilidade, torna o agente isento de pena. A causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, se aceita, segue o mesmo rumo.

Se a teoria tripartite for adotada (a culpabilidade passa a ser um elemento do crime), a tese supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, sem culpabilidade, importaria em exclusão do crime.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. C
2. E
3. e
4. a
5. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
